

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2727/2530

นายสนชัย สิริสิงห
บริษัทอียิป คอมมิวนิเคชั่นส์
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 320, มาตรา 329

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 136, มาตรา 271, มาตรา 275

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหาอาจถูกบังคับให้ชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320 หากโจทก์เห็นว่าตนยังมีได้รับชำระหนี้สมดังสิทธิตามคำพิพากษาก็ชอบที่จะบอกปิดไม่ยอมรับ จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยสิ้นเชิง แต่โจทก์กลับละเลยซึ่งประโยชน์ตามมาตราดังกล่าว โดยยอมรับเช็คที่จำเลยส่งจ่ายชำระหนี้ตามคำพิพากษาบางส่วน ดังนั้น หนี้จำนวนนั้นจึงเป็นอันเปลี่ยนไป ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 275 (2) ก็มีความหมายว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจชำระหนี้แต่บางส่วนได้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงมีสิทธิขอให้บังคับคดีเฉพาะแต่ส่วนที่เหลือเท่านั้น

จำเลยส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง เท่าที่คิดว่าพอแก่จำนวนที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องโดยไม่ยอมรับผิดการวางเงินเช่นนี้ย่อมไม่เป็นเหตุระงับการเสียดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 136

จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาบางส่วนไม่เพียงพอจะเปลี่ยนหนี้สินได้ทั้งหมด จึงต้องใช้ดอกเบี้ยก่อนแล้วจึงชำระหนี้เงินต้นอันเป็นหนี้ประธานตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329 หักแล้วจำเลยยังค้างชำระอยู่เท่าใดก็ต้อง
เสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนนั้นจนถึงวันที่จำเลยชำระหนี้ครั้งต่อไป

โจทก์ขอเลื่อนนัดสอบถามของศาลแรงงานกลางเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ของ
โจทก์ โดยอ้างว่าขาดการติดต่อทนายความจะขอปรึกษาทนายความโจทก์ก่อน เมื่อ
ศาลฎีกาได้หยิบยกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีตามที่ปรากฏในท้องสำนวนขึ้น
วินิจฉัยโดยละเอียดทุกถ้อยกระทงความแล้ว แม้โจทก์มีโอกาสปริکษาหาหรือทนาย
โจทก์ก่อน ก็หาหยิบยกข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งคดีนอกเหนือไปจากท้อง
สำนวนให้เป็นอย่างอื่นได้ไม่ จะทำได้อย่างที่สุดก็เพียงแต่คำแถลงการณ์ ซึ่งไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยให้เป็นอย่างอื่นได้ การที่จะขอปรึกษาทนายโจทก์ก่อน จึงไม่
จำเป็นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้
จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ค่าชดเชย ค่ารับรองและค่าพาหนะ พร้อม
ดอกเบี๋ยแก่โจทก์ มีปัญหาในชั้นบังคับคดีว่าจำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้โจทก์
ครบถ้วนและเป็นการถูกต้องหรือไม่ โดยศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า โจทก์คงมีสิทธิ
ได้รับชำระหนี้อีก ๒๘๑.๓๔ บาท

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหาอาจ
จะถูกบังคับให้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๓๒๐ เมื่อความปรากฏแก่โจทก์ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๙ ว่า เช็ค

ฉบับแรกที่ส่งจ่ายเงิน ๖๔,๓๓๖.๖๖ บาท พันวันถึงกำหนดใช้เงินไปแล้วคงมีแต่เช็ค ฉบับที่สองส่งจ่ายเงินเพียง ๑๖,๕๐๐ บาท ซึ่งหาพอแก้หนี้เงินต้นทุกจำนวน ๖๓,๙๔๖.๖๖ บาทไม่ ทั้งนี้ โดยยังมีได้คิดถึงดอกเบี้ยด้วย หากโจทก์เห็นว่าตนยังมิได้รับชำระหนี้สมดังสิทธิตามคำพิพากษา โจทก์ก็ชอบที่จะบอกปิดไม่ยอมรับเช็คฉบับที่สองเสียได้โดยให้จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยสิ้นเชิงก่อน แต่กรณีหาเป็นเช่นนั้นไม่ โจทก์กลับละเสียซึ่งประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒๐ แล้วรับชำระหนี้ ๑๖,๕๐๐ บาทตามเช็คฉบับที่สองแต่โดยดี การยอมรับชำระหนี้ ๖๔,๖๐๐ บาท ตามเช็คฉบับที่สามเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ก็ดูจกกันกับเช็คฉบับที่สองหนี้ทั้งสองส่วนจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาทจึงเป็นอันเปลื้องไป ทั้งเมื่อพิเคราะห์ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๕ (๒) แล้วมีความหมายว่า ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจชำระหนี้แต่บางส่วนได้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิขอให้บังคับคดีเฉพาะแต่ส่วนที่เหลือเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากถ้อยคำใน มาตรา ๒๗๕ (๒) ที่ว่า 'ที่ยังมิได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น' ดังนั้น กรณียอมแปลได้ว่าส่วนที่บังคับไปแล้วหาอาจจะบังคับซ้ำอีกได้ไม่ ซึ่งโจทก์จะบังคับหนี้ตามคำพิพากษาเต็มจำนวนโดยมิให้หักส่วนที่ได้ปลดเปลื้องไปแล้วหาชอบด้วยความเป็นธรรมและหาชอบด้วยกฎหมายส่วนสารบัญญัติและวิธีบัญญัติตามที่กล่าวมาแล้วไม่

เมื่อจำเลยวางเงินตามเช็คฉบับแรก ๖๔,๓๓๖.๖๖ บาท เท่าที่จำเลยคิดว่าพอแก้จำนวนที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องโดยไม่ยอมรับผิดการวางเงินเช่นนี้นี้อย่อมไม่เป็นเหตุระงับการเสียดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๖ เพราะฉะนั้น ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้น ๔ จำนวนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางจึงต้องคิดจนถึงวันที่จำเลยวางเงินโดยยอมรับผิด ซึ่งเป็นวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๙ หลังจากศาลฎีกาพิพากษาคดีแล้ว.....ฯลฯ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้น ๔ จำนวน รวมเป็นเงิน ๑๖,๔๕๘.๓๘ บาท จำเลยชำระหนี้เพียง ๑๖,๕๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอจะเปลื้องหนี้สินได้ทั้งหมด จึงต้องใช้ดอกเบี้ยก่อน แล้วจึงชำระหนี้เงินต้นอันเป็นประธานตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๒๙ เมื่อจัดชำระหนี้ตามที่กล่าวข้างต้น แล้วจำเลยคงค้างชำระเงินต้นอันเป็นหนี้ประธานอีก ๖๓,๙๐๕.๐๔ บาท จำเลยต้องเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๙ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ อันเป็นวันที่จำเลยวางเช็คฉบับที่สามสั่งจ่ายเงิน ๖๔,๖๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นดอกเบี้ย ๙๓๒.๒๓ บาท รวมเงินต้นที่ค้างชำระกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเงิน ๖๔,๘๓๗.๒๗ บาท เพราะฉะนั้นวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ จำเลยจึงค้างชำระเงินต้นอยู่เพียง ๒๓๗.๒๗ เมื่อคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ จึงเป็นดอกเบี้ย ๖.๐๗ บาท รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจึงเป็นเงิน ๒๔๓.๓๔ บาท อันเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่ศาลแรงงานกลางคำนวณได้

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอเลื่อนการสอบถามตามคำร้องลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐ เพื่อติดต่อและปรึกษาทนายโจทก์ก่อน แต่ศาลแรงงานกลางกลับด่วนสอบถามทันทีไม่ให้โอกาสโจทก์ปรึกษาทนายโจทก์ก่อน ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลแรงงานกลางนั้น เสียเห็นว่า ชั้นนี้ศาลฎีกา ได้หยิบยกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีตามที่ปรากฏในท้องสำนวนขึ้นวินิจฉัยโดยละเอียดทุกถ้อยกระทงความแล้ว แม้โจทก์มีโอกาสปริکษาหารือทนายโจทก์ก่อน ทนายโจทก์ก็หาอาจจะหยิบยกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีนอกเหนือไปจากท้องสำนวนให้เป็นอย่างอื่นได้ไม่จะทำได้อย่างที่สุดก็เพียงแต่ 'คำแถลงการณ์' ไต่ ๆ หากมี ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยตามที่กล่าวมาแล้วให้เป็นอย่างอื่นได้ ที่โจทก์ขอปรึกษาหารือทนายโจทก์ไม่จำเป็นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี

พิพากษายืน.

(จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

ศาลแรงงานกลาง - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------